의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 쏙인터내셔날 주식회사

【특허고객번호】 1-2022-008850-0

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인테헤란

【대리인번호】 9-2019-100022-6

【지정된변리사】 백상희, 윤웅채, 김신연, 이상담, 이동욱

【포괄위임등록번호】 2022-007876-5

【사건의 표시】

【출원번호】 20-2022-0002678

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2023-0483832-43

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인테헤란 (서명 또는 인)

의견내용

이건 출원에 대한 2023.05.26. 일자 귀 의견제출통지서 상의 거절이유에 대하여 아래와 같이 의견을 개진합니다.

- 아 래 -

1. 거절이유의 요지

실용신안출원 제20-2022-0002678호(이하, '본원고안'이라 함)에 대한 2023년 05월 26일자 의견제출통지서에서 귀 심사관님께서는,

<거절이유의 요지에 대해서만 간략히 기재함>

『이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제3항, 제4항, 제6항에 기재된 고안은 그 출원 전에 이 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 실용신안법 제4조제2항에 따라 실용신안등록을 받을 수 없다』는 취지로 거절이유를 통지하셨습니다.

인용고안1 : 등록실용신안공보 제20-0445241호(2009.07.10.)

인용고안2 : 공개실용신안공보 제20-2007-0000209호(2007.02.16.)

인용고안3 : 공개특허공보 제10-2016-0085767호(2016.07.18.)

인용고안4 : 등록특허공보 제10-2258346호(2021.05.31.)

인용고안5 : 일본 공개특허공보 특개2009-218671호(2009.09.24.)

2. 보정 내용

본원의 명세서 중 실용신안등록청구범위를 하기와 같이 보정하였습니다.

- 제1항: 청구항 제5항의 내용을 병합하였습니다.
- 제3항: 삭제하였습니다.
- 제4항: 삭제하였습니다.
- 제5항: 삭제하였습니다.
- 제6항: 도 8을 참조하여 일부 식별번호를 올바르게 수정하였습니다.

상기 보정 내용은 원출원 명세서의 내용에 기반한 것으로 신규사항이 추가된 것이 아닙니다.

3. 출원인의 의견

금번 거절이유에 따르면, 심사관님께서는 본원의 일부 청구항이 인용고안에 의해 진보성이 부정됨을 지적하시고 있습니다.

그러나, 금번 보정된 본원은 실용신안등록 가능한 청구항 제5항을 독립항 제1항에 병합하여 이에 관한 거절이유를 해소하였습니다.

또한, 청구항 제5항의 내용과 병렬관계에 있는 제3항과 제4항을 삭제하였고, 청구항 제6항의 일부 오기된 식별번호를 도 8을 참조하여 올바르게 수정하였습니다.

따라서, 거절이유를 모두 해소하였다고 사료되오니, 금번 보정된 본원을 재심사하시어, 본원에 대해 특허등록결정을 내려주시길 간곡하게 요청드립니다.

끝.